

RENTREE SCOLAIRE 2026 · CADRES AU FORFAIT JOURS

Rentrée scolaire et forfait jours

On ne compte pas vos heures. On ne peut donc pas vous en réclamer deux.

Votre manager vous réclame un congé ou une autorisation ? — **voici quoi répondre.**

0 congé

0 code GTA · 0 autorisation

Forfait JOURS

Ce qu'on vous dit, ce que vous répondez

LE MANAGER

« Il faut poser une demi-journée de congé. »

✓ VOUS

Mon temps **n'est pas décompté en heures** — article L.3121-62. **Deux heures n'existent pas comme unité décomptable** : il n'y a rien à poser.

LE MANAGER

« J'attends ta demande d'autorisation. »

✓ VOUS

Le forfait repose sur mon **autonomie dans l'organisation de mon emploi du temps** — article L.3121-58. **C'est la condition de validité de ma convention**, pas une faveur.

LE MANAGER

« L'accord prévoit une validation managériale. »

✓ VOUS

Pour un salarié décompté en heures, oui. Au forfait jours, elle **ne peut pas valoir autorisation horaire** : **elle vaut information**, et je vous l'ai donnée.



Article L.3121-58 du Code du travail

Le forfait jours est réservé aux cadres « qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ».

Article L.3121-62 du Code du travail

Ils ne sont soumis ni aux durées quotidienne et hebdomadaires maximales, ni à la durée légale. Leur temps n'est pas compté en heures.

Le risque juridique n'est pas pour vous, il est pour l'employeur. Quand un cadre est en réalité soumis à des horaires imposés, sa convention de forfait est **privée d'effet** et les heures supplémentaires redeviennent dues. Jurisprudence constante de la Cour de cassation.

